

1500235-84.2020.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARISE TERRA PINTO BOURGOGNE DE ALMEIDA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

Andre Luiz da Silva Quiteria

Juíza de Direito: Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida

Vistos.

ANDRÉ LUIZ DA SILVA QUITÉRIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 155, § 4º, incisos I, II e IV e 330, ambos do Código Penal, e artigo 309 da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

5ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500235-84.2020.8.26.0617 - Controle nº 2020/000135

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

Andre Luiz da Silva Quiteria

Juíza de Direito: Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida

Vistos.

ANDRÉ LUIZ DA SILVA QUITÉRIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 155, § 4º, incisos I, II e IV e 330, ambos do Código Penal, e artigo 309 da Lei nº 9.503/97, em concurso material de delitos, porque, no dia 13 de fevereiro de 2020, por volta da 00h30min, no estabelecimento comercial denominado "Casa Rural Peixe Vivo", situado no Km 5 da Rodovia SP 050, na Vila Veneziani, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de propósitos com Diego Fernando da Cruz, mediante rompimento de obstáculos e escalada, teriam subtraído, em proveito comum, uma máquina da marca Makita, avaliada em R\$600,00 (seiscentos reais), de propriedade do ofendido Rafael Oliveira Monteiro. Consta também do incluso inquérito policial que, logo após o furto já mencionado, na altura do Km 5 da Rodovia SP 050, na Vila Veneziani, nesta cidade e Comarca,

ANDRÉ LUIZ DA SILVA QUITÉRIA, teria desobedecido a ordem legal de funcionários públicos e dirigiu o veículo marca Volkswagen, modelo Gol, placas BQA- 9237, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano. Recebida a denúncia (fls. 304), o réu foi citado pessoalmente (fls. 344) e apresentou resposta à acusação (fls. 347/348).

Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima e testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado ao final.

O Ministério Público, em debates orais, pugnou pela condenação do acusado pelo furto qualificado tentado, desobediência e pelo delito do artigo 309, do CTB, sem qualquer benefício na aplicação da pena, dada sua reincidência.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por atipicidade em relação à desobediência e 309, do CTB, além do furto pela insignificância. Quanto ao furto, subsidiariamente, pediu reconhecimento da atenuante da confissão e do crime tentado, regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena, penas restritivas e recurso em liberdade.

Relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitativa restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de fls. 30/35, auto de exibição e apreensão de fls. 36, laudo pericial de fls. 163/170, no qual foi comprovado o arrombamento e a escalada, bem como prova oral colhida em juízo.

A autoria ficou provada em relação ao acusado.

Na fase investigativa, o réu informou que é usuário de drogas e, na companhia de um outro usuário, o qual não soube informar a qualificação, usaram crack "fiado", saindo ambos em seu veículo, VW/Gol, placa BQA9237, para procurar algo para furtar visando a venda para pagamento da dívida. Ao passarem pelo local dos fatos, uma loja de ração, tal indivíduo lhe fez "pezinho", conseguindo então pular um muro, acessar o telhado e, através de um vitrô, adentrando o local. Ali dentro subtraiu uma máquina do tipo Makita. Ao retornarem para o carro, avistaram uma viatura da PM, tendo o outro indivíduo se escondido num ponto de ônibus e o interrogando adentrado o veículo e dado início a uma fuga. Apesar das várias ordens e sinais de parada, continuou a condução do veículo. Quando pela Zona Norte, estava cercado por viaturas da policiais, parando então o veículo e se entregado. Por fim, esclareceu que não possui CNH. Enquanto estava no plantão policial, foi conduzido por outros PMS a pessoa de Diego Fernando da Cruz, reconhecendo-o como seu comparsa na empreitada criminosa (fls. 07).

Em juízo admitiu participação no furto, dizendo que seu comparsa entrou no local e que ficou no carro. Viu que ele passou pelo portão, que era baixo, e depois não sabe por onde ele entrou no comércio. Ele saiu e lhe deu a makita. Ao avistar os policiais, saiu com o veículo, não conseguindo parar de imediato porque estava em alta velocidade. Não era habilitado para conduzir veículo automotor. Seu comparsa fugiu por um matagal.

Apesar da inovação da versão do réu em juízo, as provas produzidas sob o crivo do contraditório revelam que na realidade a confissão policial do réu é a versão verdadeira.

Com efeito, a vítima Rafael, na fase policial, declarou que é proprietário da Casa Rural Peixe Vivo, situada ao local dos fatos, onde não existe câmeras de vigilância. Por volta das 01h, recebeu telefonema da PM e de amigos lhe informando sobre um furto ocorrido em sua loja. No local, encontrou uma viatura da PM que lhe informou que um indivíduo teria sido preso em decorrência do furto realizado em sua loja. Foi orientado a comparecer ao Plantão Policial e que posteriormente iria equipe da perícia na loja. Vistoriando genericamente seu comércio, notou que estava tudo muito bagunçado, dando falta, num primeiro momento, apenas de 01 máquina Makita. No plantão, reconheceu como de sua propriedade uma máquina Makita, avaliada em aproximadamente R\$600,00, que foi localizada junto com o autor dos fatos.

Durante a confecção da ocorrência, foi informado que um segundo indivíduo participante do furto de seu estabelecimento foi preso, sendo que não conhece e nunca viu nenhum dos autores (fls. 06).

Por sua vez, os policiais Hudson e Ricardo, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo,

narraram que foram encaminhados ao local dos fatos devido denúncia de que dois indivíduos estariam furtando uma loja de ração e estariam se utilizando de um veículo VW/Gol, cor dourada. No local, notaram quando um indivíduo saiu de tal loja, Casa de Ração Peixe Vivo, e adentrou um veículo VW/Gol, placa BQA-9237. Ao perceber a viatura policial, deu partida rapidamente e saiu apressadamente. Foi dada ordem de parada ao condutor do veículo, sendo utilizados sinais de luminosos e sonoros, porém o condutor desrespeitou a ordem e continuou sua fuga em alta velocidade, vindo a passar por diversas ruas da zona norte desta cidade, vindo a parar apenas na Av. Aldemo Venziane, pois foi cercado por outras viaturas policiais. O motorista foi identificado como André Luiz da Silva Quitéria, sendo constatado, após pesquisas, que ele não possui CNH. Ainda, durante vistoria no interior do veículo, foi encontrado uma máquina do tipo Makita. Questionado pelos PMS, o acusado admitiu que, na companhia de outro desconhecido, subtraíram tal máquina da casa de ração, pois precisavam de dinheiro para pagar uma dívida de drogas, sendo então o mesmo encaminhado ao plantão policial para conhecimento e deliberação da Autoridade Policial. Quanto ao veículo VW/Gol, o mesmo foi apreendido administrativamente pois André Luiz não apresentou condutor habilitado para sua entrega, sendo então encaminhado ao Pátio União. Durante a apresentação da ocorrência, um indivíduo foi localizado por outra viatura da PM nas proximidades do local dos fatos e conduzido ao plantão policial. O mesmo se identificou como Diego Fernando, sendo reconhecido e indicado por André Luiz como seu comparsa na empreitada (fls. 03/04).

O policial militar Paulo narrou que tomou conhecimento de um furto em andamento no local dos fatos, praticado por 02 indivíduos, sendo que um deles teria fugido num veículo VW/Gol, placa BQA9237. Auxiliou demais viaturas no acompanhamento e abordagem do indivíduo. O motorista de tal veículo foi identificado como André Luiz, sendo encontrado no veículo 01 máquina Makita ora subtraída, sendo o mesmo encaminhado ao plantão policial. Em seguida, realizando diligências nas proximidades do local dos fatos, localizou um indivíduo que assim que avistou a viatura, tentou fugir para um mato ali existente, sendo abordado. O indivíduo se identificou como Diego Fernando, tendo admitido sua participação no furto mencionado, sendo então encaminhado ao plantão policial.

Assim, as declarações apresentadas pelas testemunhas foram harmônicas e coesas no sentido de apontar o réu como autor da subtração. Além disso, o próprio acusado confessou a prática delitiva.

O rompimento de obstáculo foi devidamente comprovado pelo laudo pericial de fls. 163/170, que constatou sinais de dano do vitrô. O referido laudo também constatou marcas de escalada nas paredes do imóvel.

O delito, porém, ocorreu na forma tentada, visto que os policiais não perderam o réu de vista desde o momento em que ele saiu do comércio e empreendeu fuga com o veículo, abordando-o sem que ele tivesse a posse mansa e pacífica da res.

Extrai-se dos elementos de prova, ainda, que o réu, sem possuir documento para habilitação, desobedeceu a ordem de parada emanada pelos policiais militares e empreendeu fuga, com velocidade incompatível com as vias que transitou, gerando perigo de dano.

Infringiu, portanto, o disposto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Não há que se falar em mero ilícito administrativo, pois o réu, ao dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerou perigo de dano, o que ficou devidamente configurado porque estava transitando na contramão de direção e em alta velocidade.

É o quanto basta para que a sua conduta exponha a perigo a incolumidade pública. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE TRÂNSITO. ARTIGO 309 DO CTB. DIREÇÃO NÃO HABILITADA GERANDO PERIGO DE DANO. TIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Réu que conduz motocicleta em via pública com tráfego de pedestres e veículos, sem a devida habilitação, cortando a preferencial de uma viatura policial, empreendendo fuga em alta velocidade e trafegando em 'zigue-zague', pratica o delito previsto no artigo 309 do CTB. “2- Devidamente comprovado o perigo de dano exigido pelo tipo

penal, uma vez que a condução anômala do veículo colocou em risco a segurança viária, já que as manobras perigosas praticadas pelo réu poderiam dar causa a um acidente. RECURSO DESPROVIDO.” (Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul Recurso Crime nº 71003448313 Relator: CLADEMIR JOSE CEOLIN MISSAGGIA j. em 30.01.12 sem destaques no original).

Por fim, quanto ao artigo 330 do Código Penal, conforme o posicionamento que vem se consolidando no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a desobediência à ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime, já que há previsão específica de sanção administrativa no Código de Trânsito Brasileiro no mesmo sentido – artigo 195 do CTB, impossibilitando a cumulação desta com a punição penal, deve o acusado ser absolvido do delito previsto no artigo 330 do Código Penal. Neste sentido, cita-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA. NÃO PARAR O VEÍCULO E EMPREENDER FUGA, AO SER ABORDADO POR POLICIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. Para a caracterização do crime de desobediência (art. 330 do CP), é necessário que não haja sanção especial para o seu não cumprimento, ou seja, se pelo descumprimento de ordem legal de servidor público, alguma lei estabelece determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em questão, salvo se a referida lei expressamente ressaltar a cumulativa aplicação do art. 330 do CP. 2. No presente caso, a conduta praticada pelo Recorrido (não parar o veículo e empreender fuga, ao ser abordado por policiais rodoviários federais) encontra, na legislação de trânsito (art. 195 do CTB - Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes), a previsão de penalidade administrativa (multa), não prevendo lá a cumulação com a sanção criminal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1492647/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015);

“APELAÇÃO CRIMINAL - Recurso Defensivo - Artigos 306 da Lei nº 9.503/97 e 330 do Código Penal - Embriaguez ao volante - Autoria e Materialidade devidamente comprovadas ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DESOBEDIÊNCIA - POSSIBILIDADE - Atipicidade da conduta - O desrespeito à ordem de parada não caracteriza o crime de desobediência, mas a infração administrativa prevista no art. 195 do CTB - Redução da pena-base aplicada - Compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante condução de veículo automotor sem possuir CNH - Alterado o regime de cumprimento de pena para o inicial semiaberto, não fazendo a jus à substituição por restritiva de direitos ou ao sursis por se tratar de reincidente - Redimensionamento do prazo de proibição de se obter habilitação para dirigir na proporção da fixação da pena privativa de liberdade - Recurso parcialmente provido” (Apelação Criminal nº 0003551-25.2013.8.26.0101, Rel. Des. Paulo Rossi, 12ª Câmara Criminal Extraordinária. em 19/10/2017).

Deste modo, a ação penal deve ser parcialmente procedente.

Formada a culpa, passo à análise da pena.

Conforme se depreende da certidão de fls. 332/337, o acusado possui cinco condenações transitadas em julgado, sendo que com trânsito antes dos fatos apurados nos presentes autos (0012332-26.2011.8.26.0224 e 0081337-38.2011.8.26.0224) e três após (1500039-46.2022.8.26.0617, 0003569-96.2021.8.26.0026, 1500682-72.2020.8.26.0617).

Assim sendo, na primeira fase da dosimetria, considerando-o portador de maus antecedentes pela condenação mais antiga, bem como portador de má conduta social pelas três mais recentes, fixo suas penas-base em 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa quanto ao delito de furto; e 08 meses de detenção pelo delito previsto no artigo 309 do CTB.

Na segunda fase, diante da reincidência, elevo a pena em 1/6, resultando em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa; e 09 meses e 10 dias de detenção pelo

delito previsto no artigo 309 do CTB.

Observo que houve confissão do furto, porém a reincidência é preponderante e não pode ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Destaco que este entendimento, consoante dicção lapidar do art. 67, do Código Penal, é harmônico com a Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 453.000 - Tribunal Pleno - Repercussão Geral - Rel. Min. Marco Aurélio - j. 04.04.2013 - DJE 03.10.2013).

Inclusive, como diferente não haveria de ser, tal entendimento é refletido pela Doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini e Victor Eduardo Rios Gonçalves e pela tranquila jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 105.543/MS - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 26.05.14; RHC 118.107/MG - Rel. Min. Teori Zavaski - j. 29.05.14; RHC 120.677/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 01.04.14 e RHC 115.994/DF - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 02.04.13).

Neste sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO PROVIDO” (STF ARE 873289/DF Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA j. 13.03.2015 DJe 17.03.2015);

“(…) O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, 'a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada' (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli)” (STF HC 105543/MS Primeira Turma Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO j. 29.04.2014) ;

“(…) A reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes (…) A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente” (STF RHC 115994/MS Segunda Turma Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA 02.04.2013);

“(…) Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes” (STF RHC 120677/SP Segunda Turma Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI j. 18.03.2014).

Pela tentativa, reduzo a pena do furto pela metade, deixando de efetuar a diminuição máxima porque o réu empreendeu fuga pelas ruas do bairro, sendo parado após ser cercado pela polícia, quase consumando o delito, fixando-a em 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 07 dias-multa.

Torno a pena acima definitiva pela ausência de outros elementos modificadores.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado ANDRÉ LUIZ DA SILVA QUITÉRIA ao cumprimento da pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 07 dias-multa, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso I, c.c. Artigo 14, inciso II, do Código Penal, além de 09 meses e 10 dias de detenção por infração ao artigo 309 do CTB, em concurso material de delitos, absolvendo-o do crime previsto no artigo 330 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal.

Não estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a substituição da pena privativa de liberdade, pois o réu é reincidente e portador de maus .

Pela natureza do crime e tempo de pena imposto, apesar da reincidência, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, com recurso em liberdade porque respondeu o processo nesta condição.

Comunique-se à vítima, nos termos do artigo 201, § 2º do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, proceda a Serventia às anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São José dos Campos, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA